

***** (주) 상임감사

시 정 요 구

일련번호 2025-?????????-001

제 목 하도급공사 설계 · 운영 · 정산 미흡

관계부서 ??????????, ^^^^

조치부서 ??????????, ^^^^

내 용

1. 업무개요

?????????는 <<천연가스발전소의 시운전과 경상정비공사의 전략적 수주를 위한 발전사업체의 요청으로 “<<천연가스 발전소 Gas Turbine 연소기 교체공사(2025. 3. 3.~7. 15./324,125천 원)”를 3월 말부터 착공하여 39일 동안 수행하기로 결정 하였다.

그러나 연소기 교체공사의 공사 기간(2025. 3. 3.~4. 18.)이 변경(2025. 2. 20.)되면서 긴급한 일정으로 인해 발주자(////(주))에게 선착공 요청을 받아 계약의 체결없이 공사를 착수하게 되었다.

또한, ??????????는 해당 공사의 원활한 공사수행을 위해, “<<천연가스발전소 Gas Turbine 하부 비계설치공사(2025. 3. 6~3. 30./37,891천 원)” 등 2건의 하도급공사를 동일 기종 유경험 업체에게 선착공을 요청하여 공사를 수행하였다.

[표 1] <<천연가스발전소 공사수행 내역

유형	공사명	발주자	수행 업체명	공사기간 변경일	계약공사기간	계약일
수주 공사	<<천연가스 발전소 Gas Turbine 연소기 교체공사	////(주)	***** (주)	2025. 2. 20.	2025. 3. 3. ~7. 15.	2025. 6. 17.

※출처: ERP시스템과 확인서 등 자료를 활용하여 재구성

2. 하도급공사 근로자재해보장보험 가입 관리 미흡

가. 판단기준

공문 「협력업체 근로자재해보장보험 가입/정산 시행(발전사업처-58, 2016. 1. 8.)」에 따라 위험방지가 필요한 작업 등에 대해 근로자재해보장보험(이하 ‘근재보험’이라 한다) 가입을 의무화하였다.

그리고 공문 「근로자재해보장보험 보상한도 및 설계요율 변경알림(발전사업처-3311, 2023.11.01.)」에 따르면 설계 요율(노무비×0.243%)에 따라 근재보험료를 계상하여, 준공 정산할 때 실제 보험가입 여부를 확인하고 실적 정산하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ????????는 “<<천연가스발전소 Gas Turbine 하부 비계설치공사(2025. 3. 6~ 3. 30./37,891천 원)” 등 2건의 하도급공사에 대하여 해당 하도급업체들이 근재보험을 가입하지 않은 사실을 확인하였다.

공사담당자는 공사가 긴급하게 진행됨에 따라 각 하도급업체에 계약 체결 없이 선착공을 요청하였고, 이로 인해 해당 하도급업체들이 해당 공사에 대한 근재보험을 가입하지 못하였다고 소명하였다.

하지만 공사담당자는 계약이 체결되지 않아 하도급업체가 개별 공사에 대한 근재보험 가입이 어려운 경우, 연간단위의 근재보험에 가입하도록 요청하고, 설계서에 근재보험료를 계상하여 보험가입이 이루어지도록 관리 및 확인하여야 했었다.

[표 2] 하도급업체 근재보험 가입 미흡 내역

하도급공사명	수행 업체	계약일	계약공사기간	근재보험 가입	근재보험료 계상 및 정산
<<천연가스발전소 Gas Turbine 보온해체 및 설치공사	?????	2025. 6. 16.	2025. 3. 6. ~3. 30.	×	×
<<천연가스발전소 Gas Turbine 하부 비계설치 공사	%%%	2025. 6. 16.	2025. 3. 6. ~3. 30.	×	×

※출처: ERP시스템과 확인서 등 자료를 활용하여 재구성

3. 하도급공사 협력회사 안전보건 수준평가 시행 미흡

가. 판단기준

절차서 「협력회사 안전보건 수준평가(공용-안전-31/개정번호 09, '24. 09)」 6.1.4에 따르면 평가는 ❶ 협력회사 등록 시 평가, ❷ 도급, 용역 위탁 등 계약 전, 계약 후 이행상태, 준공시 평가가 있고, 동 절차서 6.1.3에 따라 협력회사 안전보건 수준평가 운영부서장(사업기획부)은 협력회사 안전보건 수준평가를 요청받은 경우 평가반을 구성하여 해당 협력회사에 대한 안전보건 수준평가를 수행한다.

또한, 상기 절차서 6.4.5에 따라 적격 수급인 선정을 위해 낙찰예정자, 계약상대자는 계약 전 안전보건 수준평가에서 적격 판정을 받은 경우에만 한하여 계약을 진행할 수 있다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 공사담당자는 협력업체 안전보건 수준평가에 대한 업무를 인지하지 못하여 “<<천연가스발전소 Gas Turbine 하부 비계설치공사(2025. 3. 6~3. 30./37,891천 원)” 등 2건의 하도급공사 업체에 대한 계약 전 안전보건 수준평가를 시행하지 않아 적격여부 검토없이 계약이 체결되었다.

4. 하도급공사 투입인력 안전관리 미흡

가. 판단기준

절차서 「도급공사 안전관리(공용-안전-19)」 6.1.2에 따르면 공사담당자는 신체적, 정신적 사유로 산업재해 유발 위험이 있는 자가 해당 공사에 투입되는 것을 방지하기 위해 수급인에게 안전관리계획서 제출 시 관련 업무 종사자에 대한 건강진단표를 보건관리자 또는 보건담당자에게 제출하도록 요구하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 공사담당자는 하도급공사 관리 업무가 미숙하여 “<<천연가스발전소 Gas Turbine 하부 비계설치공사(2025. 3. 6~3. 30./37,891천 원)” 등 2건의 하도급공사 관련 총 12명의 인원 에 대한 건강검진표를 보건담당자에게 제출하도록 요구하지 않아, 이에 따라 하도급공사 근로자의 신체적, 정신적 적합성 검토없이 작업현장에 투입되는 등 현장 안전확보가 미흡하였다.

[표 3] 하도급공사 투입인력 건강검진표 징구 미흡 내역

하도급공사명	수행 업체	계약공사기간	성명	건강검진표 징구	보건관리자 확인
<<천연가스발전소 Gas Turbine 보온해체 및 설치공사	?????	2025. 3. 6. ~3. 30.	이상훈	×	×
			이상호	×	×
			김민규	×	×
			김요술	×	×
			운용만	×	×
			천산영	×	×
			서인곤	×	×
<<천연가스발전소 Gas Turbine 하부 비계설치 공사	%%%	2025. 3. 6. ~3. 30.	김형규	×	×
			이영주	×	×
			최호태	×	×
			김영중	×	×
			최승석	×	×

※출처: ERP시스템과 사전제출자료 등 자료를 활용하여 재구성

5. 하도급공사 감독일보 작성 미흡

가. 판단기준

사규 「공사관리규정」 제28조(감독일보)에 따르면 회사가 발주하는 공사 에 대하여 공사감독원은 공사의 감독결과를 감독일보에 기록하여야 하고, 감독일보에는 공사명, 날짜 인력 현황 및 공정률, 주요 작업사항, 특기사항 등을 구분 기록하여야 하며, 중요하다고 판단되는 사항은 공사시공부서장에게 지체 없이 보고하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 “<<천연가스발전소 Gas Turbine 하부 비계설치공사(2025. 3. 6.~3. 30./37,891 천 원)” 등 2건 하도급공사에 대하여 해당 공사감독원들은 감독일보를 작성하였으나, 아래 [표 4]와 같이 공사일보를 일부 누락하여 작성한 것을 확인하였다.

[표 4] 감독일보 작성 미흡

공사명	수행 업체명	계약공사기간	실 공사기간	공사감독원	누락일수	비고
<<천연가스발전소 Gas Turbine 보온해체 및 설치공사	?????	2025. 3. 6. ~3. 30.	2025. 3. 6. ~4. 10.	◁◁◁	1일	
<<천연가스발전소 Gas Turbine 하부 비계설치 공사	%%%	2025. 3. 6. ~3. 30.	2025. 3. 6. ~4. 10.	+++	5일	퇴사

※출처: 수주공사 작업일보와 하도급공사 감독일보 등 자료를 활용하여 재구성

공사감독원들은 해당 하도급공사 작업이 완료된 이후 계약이 체결되면서, 실제 공사기간과 계약 공사기간이 불일치하게 되었고, 이에 따라 공사일보를 실제 공사기간이 아닌 계약공사기간에 맞추어 작성하였다고 소명하였다.

하지만 공사감독원은 하도급공사 감독을 수행하는 과정에서 감독결과를 공정률, 주요 작업사항, 특이사항 등을 포함하여 실제 작업기간과 부합하게 작성하여야 했다.

6. 계약심의위원회 개최 전 하도급공사 선착공 시행

가. 판단기준

사규 「계약관리규정」 제3조(계약심의위원회)에 따라 계약방법에 관한 중요한 사항, 즉 ① 수의계약 혹은 경쟁입찰 여부 ② 수의계약 체결 시 대상업체 ③ 선착공 시행 여부 등은 계약심의위원회에서 결정하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 공사담당자는 “<<천연가스 발전소 Gas Turbine 연소기 교체공사(2025. 3. 3.~7. 15./324,125천 원)”에 대해 발주사의 요청으로 긴급하게 선착공 요청을 받아, “<<천연가스발전소 Gas Turbine 하부 비계설치공사(2025. 3. 6.~3. 30./37,891 천 원)” 등 2건 하도급공사에 대하여 계약심의위원회가 개최되지 않고, 수의계약 체결 여부와 대상업체가 결정되지 않은 상황에서 긴급성의 사유로 동일 설비의 작업 실적을 보유하고 있는 하도급업체에 선착공을 지시하였다.

[표 5] <<천연가스 발전소 하도급공사 시행 내역

공사명	공사기간	계약업체	선착공 여부	공사 정산금액
<<천연가스발전소 Gas Turbine 보온해체 및 설치공사	2025. 3. 6.~3. 30.	?????	○	37,891,156원
<<천연가스발전소 Gas Turbine 하부 비계설치 공사	2025. 3. 6.~3. 30.	%%%	○	17,839,893원
합계				55,731,049원

※출처: ERP시스템과 확인서 등 자료를 활용하여 재구성

또한, 발주사의 선착공 지시 이후 ?????????에서 개최한 계약심의위원회에서도 이미 선착공이 지시된 사유로 수행 업체와 수의로 하도급계약을 체결토록 결정하는 등 계약심의위원회가 형식적으로 운영되었다.

[표 6] <<천연가스 발전소 수주공사 관련 하도급 계약체결 경과

일자	주요내용	특이사항
2025. 2. 27.	하도급 심의위원회 개최	부분물량 2건 하도급 결정
2025. 3. 4.	발주자로부터 선착공 요청	
2025. 2. 28.	하도급 선착공 시행 품의	공사일정 및 발주사 안전관련 요구사항 등으로 취소
2025. 3. 5.	하도급 선착공 재시행 품의	수의계약 및 업체명 기재
2025. 6. 12.	계약심의위원회 개최 요청	작업 완료 후 하도급업체 정산요청으로 설계 및 요청
2025. 6. 13.	계약심의위원회 개최	

※출처: 사전제출자료 등 자료를 활용하여 재구성

다만, 수주공사 계약 후 착공일(2025. 3. 6.)까지 촉박한 일정이었으며 하도급 공사설계 완료, 계약심의위원회 개최 등 정상적인 계약 행정절차를 준수할 경우 기한 내 공사를 준공할 수 없는 바, 「적극업무면책제도운영지침」 제11조 제3항에 따라 적극업무 면책을 검토하고자 한다.

■ [직권 면책] 적극업무 면책 검토

면책대상 업무 및 대상자

- 대상업무 : “<<천연가스발전소 Gas Turbine 하부 비계설치공사” 등 하도급공사 2건에 대해 계약심의위원회 개최 전 계약방법 및 대상업체가 결정되지 않은 상황에서 선착공 지시
- 면책대상 : ????????? 사업운영부 부장 &*(, 대리 !@#

면책사유

- 공익성 : 발주사 수주계약 체결 지연으로 인해 자체인력 수급의 어려움과 하도급 설계 및 계약 심의위원회 개최를 기다릴 시간적 여유가 없는 상황에서, 공기 준수 및 발전설비의 안전성 확보를 통한 전력의 안정적 공급 등 공공의 이익과 고객가치 창출을 위해 대응하여 공익성이 인정됨
- 적극성 : 하도급 공사설계 완료, 계약심의위원회 개최 및 계약 체결 등 정상적인 계약 행정 절차를 준수했을 경우 기한 내 공사를 준공할 수 없는 상황이라 판단되어 준공일 지연과 전력수급 일정 차질을 방지하기 위한 적극적 노력으로 인정됨
- 고의, 중과실 : 선착공을 지시한 사업운영부 업무관련자들과 해당 하도급 업체 간 사적인 이해관계가 없으며, 선착공 요청 전에 사업운영부 자체적으로 공사 시행계획 안을 수립하고, 수의계약 사유 및 업체선정 사유 첨부 등 공사 수행과정에서 중대한 절차상 하자가 없는 것으로 확인됨

직권면책 검토결과

- 위와 같이 감사결과 지적된 사항에 대하여 직권 면책을 검토한 결과,
 - ????????? 부장 &*(, 대리 !@#의 업무수행 동기, 목적에 대한 “공익성”과 “적극성”이 인정되고 그 행위에 고의 또는 중대한 과실이 없는 점 등을 종합적으로 고려하여 “직권면책”을 적용함이 타당할 것으로 판단됨

(적극업무면책 적용 : 주의 → 불문)

관계부서 의견 ① ?????????? 공사담당자는 ❶ “<<천연가스발전소 Gas Turbine 하부 비계설치공사(2025. 3. 6~3. 30./37,891천 원)” 등 2건의 하도급공사를 긴급하게 업체 선정하고 작업을 수행한 것과, ❷ ?????????? 업무 특성상 하도급공사 업무를 많이 시행하지 않아 해당 업무가 미흡한 사실을 인정하였고, 향후 유사사례 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

② ^^^^^ 하도급공사 공사감독원은 감독일보 작성에 대해 미흡한 사실을 인정하였고 향후 유사사례 재발 방지를 위해 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① 감사 결과 지적사항에 대하여 직권 면책을 검토한 결과 「적극업무면책제도운영지침」 제6조 각 호의 면책 요건을 모두 충족한 것으로 보아 면책을 적용하였으며, 향후 유사사례 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 ??????????장은 관련 업무에 참고하시고 미흡하게한 관련자와 업무 관련자에게 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)

② ^^^^^장은 하도급공사 감독일보 작성을 미흡하게한 관련자에게 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조 치
?????????	대리	!@#	사업개발/운영	2022. 3. 17. ~ 현재	하도급공사 설계, 운영, 정산 미흡	주의->불문
?????????	부장	&*(	<<<<>>	2009. 3. 1. ~ 현재	하도급공사 설계, 운영, 정산 미흡	주의->불문